

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Podstawa Prawna: paragraf 3 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku projektów, w których stosowne dokumenty (np. dokumentacja konkursowa, regulamin, umowa o dofinansowanie, wytyczne instytucji finansującej) określają zasady udzielania inne lub bardziej szczegółowe niż niniejszy dokument pierwszeństwo mają zapisy dokumentacji regulującej zasady danego projektu.

Sposoby udzielania zamówień zależą od szacowanej **wartości zamówienia w projekcie, tj. sumy szacowanych wartości dla wydatków spełniających kryteria tożsamości zamówienia** (wyjaśnienie w ramce poniżej).

Aby wybrać odpowiedni tryb udzielenia zamówienia należy dokonać szacowania wartości zamówienia (w kwotach netto) przy uwzględnieniu trzech rodzajów tożsamości.

- Jeśli szacowana wartość zamówienia wyniesie poniżej 80 000,00 zł netto wówczas obowiązuje zakup z wolnej ręki (tryb opisany w punkcie 1 poniżej).
- Jeśli szacowana wartość zamówienia wyniesie co najmniej 80 000,00 zł netto wówczas obowiązuje zakup w oparciu o postępowanie konkurencyjne (tryb opisany w punkcie 2 poniżej).

Tożsamość zamówienia

Uwaga: to, że wartość pojedynczego wydatku/pozycji w projekcie jest poniżej danego progu, nie oznacza, że wydatek może zostać poniesiony bez zastosowania procedur.

Wydatki w ramach projektu sumuje się pod kątem:

- ❑ tożsamości przedmiotowej (co jest zamawiane)
- ❑ tożsamości podmiotowej (od kogo jest zamawiane)
- ❑ tożsamości czasowej (kiedy jest zamawiane) - co do zasady zawsze występuje w projekcie.

Jeśli w projekcie planowane są:

- takie same (lub podobne rodzajowo) wydatki,
- lub wydatki, które stanowią elementy/etapy większej całości, które mogą być zrealizowane przez jednego dostawcę (taki dostawca istnieje na rynku)

to szacowane wartości tych wydatków należy zsumować.

Wyjątek będą stanowić wydatki nagłe i nieprzewidziane, które przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogły zostać zaplanowane na etapie przygotowywania projektu, a ich pojawienie się jest uzasadnione dla realizacji projektu. Taki zakup może być zrealizowany na podstawie bieżącego szacowania, które uwzględnia wartość tego zakupu oraz pozostających do realizacji tożsamych zakupów. Takie działanie wymaga pisemnego udokumentowania i uzasadnienia.

Przykład 1:

W budżecie projektu zaplanowana jest pozycja: 4 laptopy (szacowana wartość zamówienia 12 000 zł netto) oraz pozycja: 4 drukarki (szacowana wartość zamówienia 7 000 zł netto)

W przykładzie występuje tożsamość zamówienia, szacowana wartość nie przekracza 80 tys. zł netto należy zastosować procedurę zakupu z wolnej ręki.

- tożsamość przedmiotowa (sprzęt komputerowy),
- tożsamość podmiotowa (może dostarczyć ten sam dostawca),
- tożsamość czasowa (zakup w ramach projektu).

Należy zsumować wartości wskazanych pozycji i wybrać właściwą procedurę.

Przykład 2:

W budżecie projektu są zaplanowane pozycje:

- szkolenie z języka angielskiego dla 40 osób (szacowana wartość zamówienia 40 000 zł netto),
- szkolenie z realizacji projektów badawczych dla 4 osób (szacowana wartość zamówienia 20 000 zł netto),
- szkolenie dla testerów IT dla 10 osób (szacowana wartość zamówienia 30 000 zł netto).

W przykładzie występuje tożsamość zamówienia, szacowana wartość przekracza 80 tys. zł netto i należy zastosować postępowanie konkurencyjne:

- tożsamość przedmiotowa (szkolenia),
- tożsamość podmiotowa (może dostarczyć ten sam dostawca, na rynku istnieją duże firmy szkoleniowe, które angażują trenerów w dowolnym obszarze),
- tożsamość czasowa (zakup w ramach projektu).

Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie szacowanej wartości zamówienia w celu ominięcia stosowania procedury konkurencyjnej.

W celu uniknięcia ryzyk wynikających z przyjęcia niewłaściwej procedury rozpoczynając realizację nowego projektu należy przygotować Plan zamówień - tj. listę wszystkich zamówień w projekcie, która pomoże w prawidłowym oszacowaniu wartości zamówienia (należy wypisać wszystkie planowane zakupy usług i towarów i ocenić, które z nich mogą być dostarczone w ramach projektu przez tego samego dostawcę - tożsamość podmiotowa i dotyczą rodzajowo tego samego/zbliżonego/stanowiącego całość obszaru - tożsamość przedmiotowa).

Uwaga! Zamówienia, które sumują się utożsamiająco do kwoty odpowiedniej procedury można realizować jako odrębne zamówienia stosując każdorazowo tryb właściwy dla zsumowanego zamówienia.

1. ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (szacowana wartość zamówienia poniżej 80 000 zł netto):

Zamówienia poniżej 80 000,00 zł netto traktowane są jako zamówienia o wartości, dla której przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Decydując się na realizację zamówienia z wolnej ręki należy upewnić się, że wydatek, który będzie zrealizowany nie łączy się utożsamiająco (utożsamiałość podmiotowa, przedmiotowa i czasowa) z innymi zaplanowanymi wydatkami w ramach projektu.

Poza każdorazową weryfikacją utożsamiałości zamówienia przed dokonaniem zakupu nie trzeba wykonywać innych czynności.

2. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE (szacowana wartość zamówienia co najmniej 80 000 zł netto):

a) Należy przygotować:

- **opis przedmiotu zamówienia** - powinien być wyczerpujący i rzetelny, nie powinien odnosić się do konkretnych znaków towarowych/marek chyba, że spełniony jest jeden z warunków:
 - jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia np. zakup ładowarki do określonego modelu laptopa i nie można kupić innej,
 - zostało to określone na zasadzie równoważności (np. komputer marki "X" model "Y" lub równoważny z wyjaśnieniem na czym polega równoważność, tj. należy opisać zakres zbieżnych funkcjonalności i parametrów).
- **warunki dostępu do zamówienia - tzn. próg wejścia dla oferenta** (opcjonalne, rekomendowane) - muszą być proporcjonalne i adekwatne do celu i przedmiotu zamówienia (tj. wystarczające do jego należytej realizacji, nie należy oceniać warunkami jakości wykonania, a jedynie możliwość prawidłowego wykonania - poziom minimum). Jeśli przedmiotem zamówienia jest 1 szkolenie dla 10 osób, powinno się weryfikować taki poziom doświadczenia w realizacji podobnych zamówień.

Przykłady warunków dostępu:

- posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności,
- posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień,
- dysponowanie odpowiednim zapleczem do realizacji zamówienia,
- sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia,
- brak podstaw wykluczenia (np. powiązania osobowe i kapitałowe).
- **terminy**
 - złożenia ofert - min. 7 dni kalendarzowych, a jeśli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy pierwszy, następujący dzień roboczy. Bieg terminu 7 dni rozpoczyna się następnego dnia po opublikowaniu zapytania ofertowego.
 - związania oferentów przesłanymi ofertami - 60 dni + możliwość wydłużenia o dodatkowe 30 dni.
- **kryteria oceny ofert** powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i niedyskryminujące. Obowiązkowym kryterium jest cena, możliwe jest uwzględnienie innych kryteriów takich jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji, doświadczenie osób, które będą wykonywały zamówienie (ale! uwaga nie można oceniać doświadczenia podmiotu składającego ofertę - to można zweryfikować wyłącznie w ramach warunków dostępu). Należy określić kryteria

oceny ofert wraz z określeniem wag punktowych lub procentowych przypisywanych poszczególnym kryteriom.

- **opis sposobu oceny ofert**
 - **istotne warunki umowy**, które po złożeniu oferty muszą być w niezmienionej formie utrzymane przez dostawcę np.:
 - kary umowne
 - warunki odbioru
 - prawa autorskie
 - **warunki dopuszczające zmianę umowy**, np:
 - zmiana przepisów prawa
 - zmiana podatku VAT
 - zmiana harmonogramu realizacji zamówienia
- b) Zapytanie ofertowe trzeba zamieścić w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Uniwersytetu SWPS oraz można wysłać do minimum 3 potencjalnych wykonawców.
- c) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty (zgodnie z **kryteriami oceny ofert**) cały proces należy udokumentować i zarchiwizować dokumentację postępowania, w tym w szczególności:
- print screeny/PDF wysłanego e-maila,
 - wszystkie złożone oferty,
 - **protokół** z całego procesu.
- d) Zamówienie realizowane zgodnie z procedurą **Postępowania Konkurencyjnego** kończy się obowiązkiem podpisania umowy w formie pisemnej (tj. umowa).

Jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego Postępowania Konkurencyjnego nie wpłynie żadna oferta, lub wpłyną jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem Postępowania Konkurencyjnego jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia notatki z wyboru Oferenta w trybie z “wolnej ręki”.

3. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Dokumentacja Postępowania przechowywana i archiwizowana jest w działach projektowych, tj. odpowiednio w Dziale Badań Naukowych i Dziale Projektów Rozwojowych.

Załącznik 1 Wzór zapytania w trybie postępowania konkurencyjnego z załącznikami:

- nr 1a - Formularz ofertowy
- nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia
- nr 1c - Istotne warunki umowy
- nr 1d - Protokół

Załącznik 2 Wzór notatki uzasadnienia wyboru konkretnego wykonawcy